CONTRACT OF PROMISE OF PURCHASE AND SALE

FIRST PARTY

BETWEEN: ----------

"EIXO PIRAMIDAL - LDA", Private Limited Company, NIPC 517 337 665, with its headquarters in Caminho do Poço Barral, n.º 51, parish of São Martinho and municipality of Funchal, under the registration number and corporate identity number, five one seven three three seven six six five, with the fully paid-up share capital, represented by its managing partners, **António Manuel Freitas Dias,** married, resident at Rua Dr. Pita, nº 99, São Martinho parish and municipality of Funchal, holder of Citizen Card number 07049568 8ZZ1, valid until 15/11/2027, issued by the Portuguese Republic, and **Paulo Filipe de Freitas Dias,** married, residing at Rua Dr. Pita, nº 99, São Martinho parish and municipality of Funchal, holder Citizen Card number 08195531 6ZX3, valid until 27/07/2029, issued by the Portuguese Republic, acting with quality and sufficiency of powers for the practice of this act, verifiable through the permanent certificate, with access code 8771-8401-5353, subscribed on 06-05-2024 and valid until 06-05-2026, published on the respective website maintained by the Institute of Registries and Notary, having complied with the declarative obligation for the purposes of the Central Registry of Beneficial Owners, with the code RCBE: 64b517fe-d425-4783-9a32-203f48b11360, hereinafter referred to as FIRST CONTRACTING PARTY, First Party or Promising Seller; and _____

Hue Jean Pierre, of legal age, French, residing at Appartment B6 Batiment 2 Domaine de L Anse Anse Marcel 97150 St Martin, holder of Passport number 23DF54907, valid until 3/04/2033, issued by Repulique Française, hereinafter referred to as the Second Contracting Party, Second Party or Promising Buyer. _____

Whereas: _____

JPH

I) The **FIRST CONTRACTING PARTY**, is the sole lawful and legitimate owner of the urban building, with the area of 24600,00 square meters, located at Estrada Monumental, 181-A, São Martinho parish and municipality of Funchal, registered in the Land Registry under **article P-7376** (previously under articles 2439 and 4272), described in the Land Registry Office of Funchal under the number **6952** of São Martinho parish; _____

II) Regarding that property, the **First Party** will proceed with the construction of a building intended for collective housing, commerce, and services on that property; _____

III) That construction has been approved by the Town Council of Funchal, by order dated January 10 of 2023, issued by the Councilor responsible for urban planning, within the scope of the **construction process nº 7999/2022**, titled by building permit No. 12/2024, issued on April 2nd, and upon completion of construction, the **Promissor Seller** will establish the building under the horizontal property regime, with the future autonomous fractions allocated for housing, commerce, and services. Therefore, it is the responsibility of the **Promissor Seller** to draft the constitutive deed of horizontal property to which the building will be subjected, including the Fraction, as well as the drafting and registration of any documents necessary or conducive to the implementation of servitudes for the proper functioning of the property in which the promised Fraction is located, if applicable.; _____

IV) The PROMISING BUYER intends to purchase from the PROMISING SELLER, and the PROMISING SELLER intends to sell to the PROMISING BUYER, the future independent fraction, namely:

IV.1 – The independent fraction temporarily designated by the letter **"H"**, corresponding to the **T2** apartment on the **1st floor** with an approximate gross area of **139 m2**, Belonging to it are balconies with an area approximately close to **44m2**, with two parking spaces

JRH

n°45 and n° 46, (hereinafter referred to as the "**Fraction**"), which will have the configuration and areas as shown on the plan attached to this contract as **Annex I.**

The Parties enter into the present Contract of Promise of Purchase and Sale governed by the following terms: _____

FIRST (Object): 1. By this Contract, the PROMISING SELLER, promises to sell to the PROMISING BUYER, and the latter promises to buy from her, the above-identified Fraction (T2 H), free from any liens and encumbrances and free from occupants and belongings, under the terms and conditions set forth in this contract. _____

2. The **Fraction** will have the configuration and areas as shown by the floor plan attached to this contract as **Annex I** and the equipment and finishes and amenities as described on the Finishes Map, which the First Party undertakes to deliver to the Second Party within ninety days, to be appended as **Annex II.** _____

SECOND (Price): **1.** The Price agreed for the sale, herein, is in the total amount of **€ 785.000,00** (seven hundred and eighty-five thousand euros).

2. The payment of the purchase price for the promised purchase and sale will be made as follows: _____

a. The amount of **€ 157.000,00** (one hundred and fifty seven thousand euros), corresponding to 20% of the value of the **Fraction**, paid on this date, as a down payment and initial payment of the price, to be made by check or through bank transfer, to the account of the First Party, at Banco BIC Português SA bank, IBAN PT50 0079 0000 8832 9170 1019 1, and the payment should be made within five business days calculated from the date when all parties received the contract duly signed; _____

b. The amount of **€ 235.500,00** (Two hundred and thirty five thousand and five hundred euros), corresponding to 30% of the value of the **Fraction**, as reinforcement of the down payment to be paid by January 15 2025 or when the last slab is completed, to be made by check or through bank transfer, to the account of the First Party, at Banco BIC Português SA bank, IBAN PT50 0079 0000 8832 9170 1019 1; _____

c. The amount of **€ 196.250,00,00** (one hundred and ninety six thousand two hundred and fifty euros), corresponding to 25% of the value of the **Fraction**, as reinforcement of the down payment fee to be paid by July 15th 2025, to be made by check or through bank transfer, to the account of the First Party, at Banco BIC Português SA bank, IBAN PT50 0079 0000 8832 9170 1019 1.

d. The remaining amount, **€ 196.250,00,00** (one hundred and ninety six thousand two hundred and fifty euros), corresponding to 25% of the price, shall be paid on the date of the signing of the public deed of purchase and sale or authenticated private contract which evidences this promise of purchase and sale, by bank check or bank transfer to the same aforementioned account.

3. The verification of the moments referred to in paragraphs b) and c) shall be communicated to the second party, in accordance with the provisions of this contract (Clause Five). _____

4. The validity of this Contract is dependent on the deposit and availability of the down payment, and the down payment reinforcements, into the account of the Promising Seller. In the event that either of these payments does not occur within a maximum period of five business days respectively, from the signing of this contract today, and/or from the dates mentioned in sub-paragraphs b) and c) of paragraph 2 of Article 2, the present Contract will immediately terminate without the need for any prior communication, thereby

JRH

ceasing to have any effect, and the Promissory Buyers shall forfeit all amounts paid up to that point. _____

5. If any factor arises that prevents the signing of the deed, such as, among others, legal actions or administrative impediments, and consequently the fulfillment of this contract by the Promissory Seller, the Promissory Buyer shall be entitled to the refund, in full, of all amounts previously paid as down payment or its reinforcement._____

THIRD: 1. The transfer of ownership and handover of the keys of the **Fraction** promised to the **Promising Buyer** will take place on the date of execution of the Public Deed of Purchase and Sale, which will translate as the full acceptance of the **Fraction** by the **Promising Buyer** and the recognition by the latter that the **Fraction** does not suffer from any noticeable defects that would hinder its normal enjoyment or use. _____

FOURTH: **1.** The public deed that will formalize this contract shall be signed by January thirtieth, two thousand and twenty-six, upon notification by the first grantor to the second grantors, with a minimum notice of fifteen working days, through registered letter with acknowledgement of receipt, indicating the date, time, and Notary Office where it will take place, to the addresses stated in this contract, whereby three dates for the execution of the deed shall be designated, each separated by eight working days, from which the promissory buyers may choose one. _____

2. If there is any impediment to the execution of the deed or definitive contract by the Promising Seller, the deadline is automatically extended by one hundred and eighty days._____

3. If any natural phenomenon, catastrophe, or legal proceeding happens that results in the suspension or reduction of work, such period implies the suspension of the deadline for

JPH

the execution of the deed for the duration of these factors, and the deadline will resume after their cessation. _____

4. Once the deed is scheduled under the terms defined above, and the Second Party does not attend, on any of the three dates communicated to them, such absence shall be equivalent to the termination of the contract and consequent loss of all amounts paid, regardless of the title. _____

***FIFTH*: 1.** All communications established between the contracting parties shall be made through registered letter with acknowledgement of receipt, dispatched with a minimum of eight working days in advance, to the addresses stated in this contract. _____

2. It is the responsibility of the contracting parties for the accuracy of the addresses and email addresses provided in this contract, considering the communications made to them, on the third working day after the postal registration of the shipment. _____

3. All communications made via email between both parties, to the email addresses provided below, are also considered valid considering them effective on the third working day following their sending. _____

Promising Seller's email: projeto181monumental@outlook.pt_____

Promising Buyer's emails: hue.jp@hotmail.fr

SIXTH: The SECOND PARTY will be responsible for all expenses related to the acquisition of the property object of this contract, namely, among others, IMT, provisional or definitive registrations, deeds, certificates, stamp duty, etc. _____

SEVENTH: Both parties agree to subordinate this contract to the specific execution regime, provided for in article 830º of the Portuguese Civil Code. _____

JPH

EIGHT: **1.** The parties mutually waive the fulfillment of the formalities provided for in paragraph 3 of article 410º of the Civil Code, namely, the in-person recognition of signatures. _____

2. Both contracting parties acknowledge that the omission of these requirements is not caused by the fault of either party and expressly waive the invocation of such omission.__

NINE: **1.** The personal data of the parties, collected under this contract, were all voluntarily provided by the respective holders and are likely to be stored, transmitted, or processed by computer, intended for the establishment of a personalized relationship between the parties. _____

2. The grantors also authorize the collection, transmission and additional processing of data obtained from public offices to confirm or update the data and obtain the elements necessary for the fulfillment and execution of the contractual relationship, in accordance with the legal provisions in force. _____

TENTH: This purchase and sale promise contract is exclusively governed by Portuguese law, with jurisdiction for the resolution of any dispute arising therefrom being the jurisdiction the court of the Madeira District, with express waiver of any other. _____

ELEVENTH: The present Contract constitutes the entire agreement entered into between the parties, and any amendments to this contract can only be valid if they are agreed in writing, with express mention of each of the eliminated clauses and the wording that each modified or amended. _____

TWELFTH: 1. The **Promissory Seller** declares and warrants to the **Promissory Buyers** that: _____

_____a) On the present date, the **first party** has full and total ownership of the **property**, which is definitively registered in their favor at the respective Land Registry Office; _____

_____b) The **Promissory Seller** has possession and benefit of the **properties** in a public and peaceful manner; _____

_____c) The **Fraction** shall be completely free of occupants and belongings on the date of the signing of the Public Deed of Sale; _____

_____d) No mortgage, liens or encumbrances shall be imposed on the **Fraction** on the date of the signing of the Public Deed of Sale; _____

_____e) There shall be no outstanding debts related to the Property and the **Fraction** on the date of the Public Deed of Sale; _____

_____f) There shall be no pre-emption right on the transfer of the **Fraction** beyond the preemptive rights of the Municipal Council and the Direção-Geral do Património Cultural; _____

_____g) The **Promising Seller** shall have her tax situation regularized so that the **Promising Buyer** can obtain the guides for the tax settlement due upon the signing of the Public Deed of Sale; _____

____ h) All expenses related to the condominium are paid up to the date of the signing of the Public Deed of Sale of the **Fraction.** _____

THIRTEENTH (Pre-emption right): 1. The **Promising Seller undertakes** to carry out all acts, procedures, and notifications necessary to notify the individuals and entities who, according to the law, hold a pre-emption right in the transfer of the **Fraction**, namely the Municipal Council. _____

JPM

2. If any holder of the pre-emption right in the purchase and sale of the **Fraction** exercises their respective right, the **Promising Seller** undertakes, within a maximum period of 8 (eight) days from the receipt of the respective notification, to immediately inform the **Promising Buyer** of this fact, with the present **Contract** being automatically terminated.

3. In the event described in the preceding paragraph, the **Promising Seller** undertakes to refund in full to **the Promising Buyer** all amounts paid as a down payment and initial payment, withing a maximus period of 10 (ten) days from the date she is notified of the exercise of the pre-emption right.

FOURTEENTH (Default and Termination): 1. In case of definite breach of this **Contract**, the provision of Article 442° of the current Portuguese Civil Code wording shall apply. That is, in case of definitive breach by the **Promising Seller**, the **Promising Buyer** may demand the return of the deposit doubled. Conversely, in case of definitive breach by the **Promising Buyer**, they shall forfeit to the **Promising Seller** all amounts paid as a down payment.

2. For the purposes of the preceding paragraph, the **Party** intending to exercise the right of termination based on definitive breach of the **Contract** shall notify the other **Party** of its intention, establishing a period of no less than 15 (fifteen) days for the fulfillment of the obligation in default. Upon expiry of said period, the breach shall be deemed final and definitive for all purposes, thereby allowing the non-defaulting **Party** to declare, by written notification, the immediate and effective termination of this **Contract**.

3. Alternatively to what was stipulated in paragraphs 1 and 2 of this Article, either **Party** may resort to the specific performance mechanism of this **Contract**, provided for in

JPH

Article 830° of the Portuguese Civil Code, with the payment of the down payment not representing any agreement to the contrary. _____

FIFTEENTH: **(Changes) 1.** The First Party is authorized to make any alterations to the architectural design or construction (shape and finishes), provided that such alterations do not represent changes to the areas of the **Fraction** subject to this contract. At the request of the Promissory buyer, the unit will be delivered with the installation of a bathtub instead of the shower base in the en-suite bathroom, as shown in **Annex I.**

2. In turn, the Second Party may propose interior alterations to the finishes of their fraction, provided that they are requested with the necessary advance notice so as not to cause delays in the work schedule. Furthermore, such alterations shall be subject to negotiation between both parties, documented in writing, and shall be formalized as a contract addendum. _____

____**ALL THE PARTIES, IN THE CAPACITIES STATED ABOVE, FURTHER STATED:** _____

____That the transaction covered by this Contract was mediated by the real estate brokerage company **Cobertura, sociedade de mediação imobiliária, S.A.** bearer of License 479.

____The provisions of Article 24°, n° 1 and Article 25°, n° 4 of the Anti-Money Laundering Law have been complied with and the Parties have declared their acceptance of the incorporation of their personal data into the files necessary for the conclusion of this contract. Such data shall remain confidential, and its purpose is to enable the preparation of this deed, as legally required. _____

____That they have complied with the provisions of Article 63°-E of the General Tax Law (Lei Geral Tributária) and are aware of the consequences of non-compliance of this

JPH

obligation, pursuant to Article 129°, n° 3 of the General Regime of Tax Offenses (Regime Geral das Infrações Tributárias). _____

That the property subject to this transaction does not have a use license or an Energy Certificate, and the parties are hereby informed that the existence of these documents is essential for the signing of the deed of purchase and sale. Therefore, the First Party undertakes to obtain them by that date. _____

___This Contract is also written in English, attached hereto, duly initialed and signed by the parties. _____

Signed in Funchal and St Martin, on August 8th 2024._____

-------- THE FIRST PARTY,

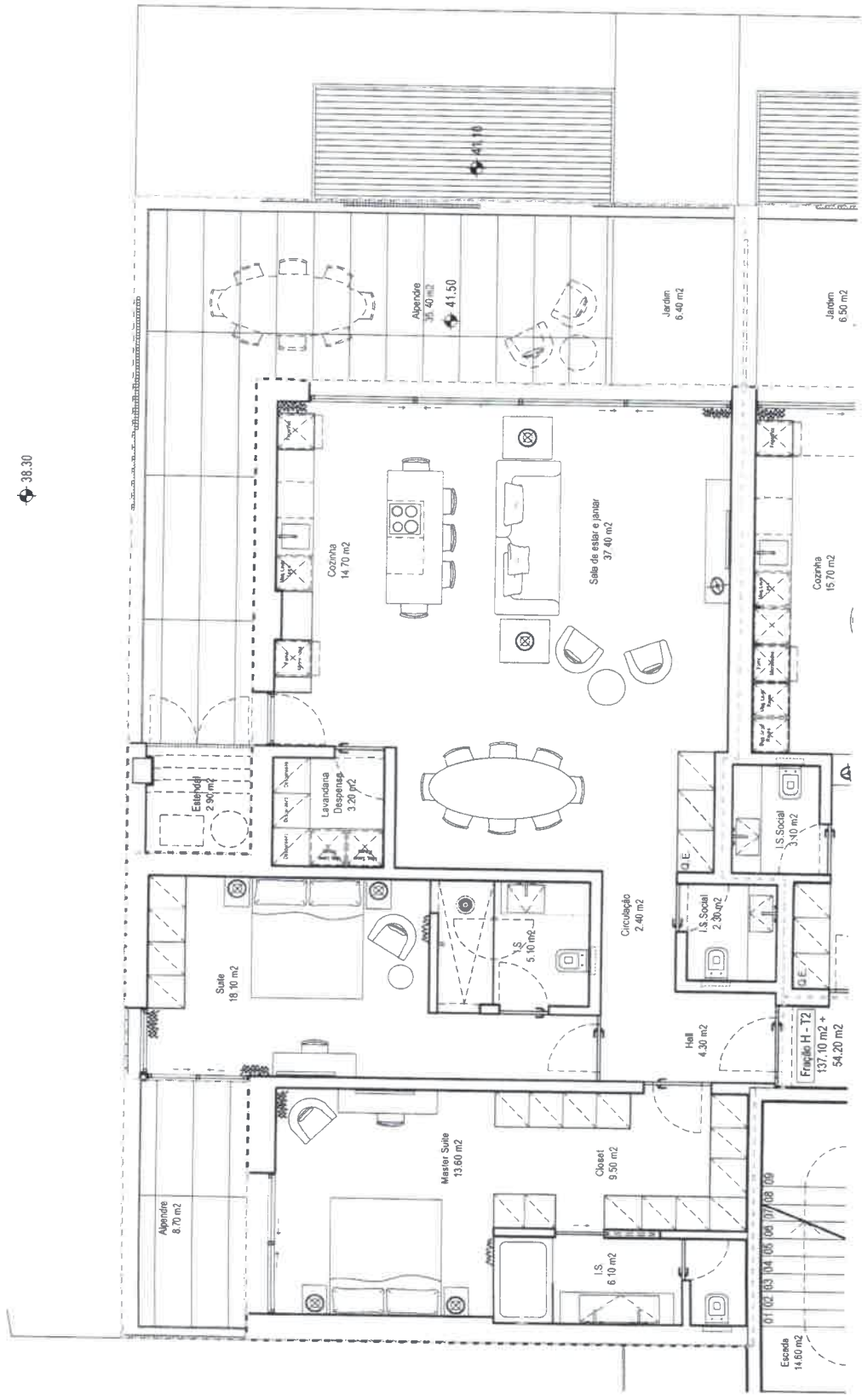
-

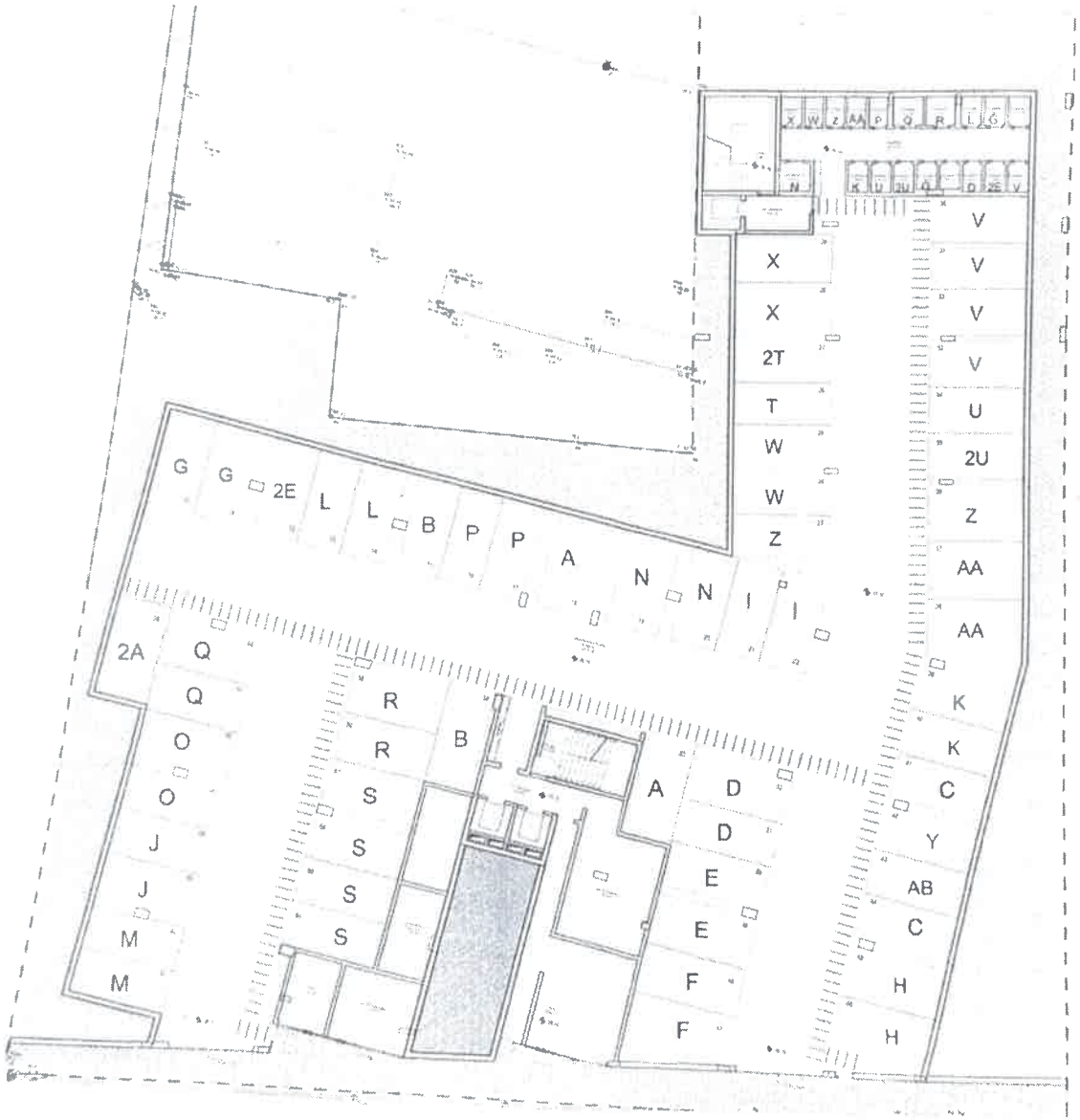
- Paulo J. C. Freitas Dias

------ THE SECOND PARTY,

-

Anexo I


41.10
Alpendre
35.40 m2
41.50
Jardim
6.40 m2
Jardim
6.50 m2
38.30
Cozinha
14.70 m2
Sala de estar e jantar
37.40 m2
Cozinha
15.70 m2
Estendal
2.90 m2
Lavandaria
Despensa
3.20 m2
I.S.Social
3.40 m2
Suite
18.10 m2
I.S
5.10 m2
Circulação
2.40 m2
I.S.Social
2.30 m2
Hall
4.30 m2
Fração H - T2
137.10 m2 +
54.20 m2
Master Suite
13.60 m2
Closet
9.50 m2
Alpendre
8.70 m2
I.S
6.10 m2
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Escada
14.60 m2


G
G
2E
L
L
B
P
P
A
N
N
I
I
X
X
2T
T
W
W
Z
V
V
V
V
U
2U
Z
AA
AA
K
K
C
Y
AB
C
H
H
2A
Q
Q
O
O
J
J
M
M
R
R
B
S
S
S
S
A
D
D
E
E
F
F

ACABAMENTOS

PAVIMENTOS

Sala e Quartos Pavimento em madeira tipo wood hydrocork, WICANDERS, SYLVAN GOLD OAK

Hall, Circulação, Distribuição, Cozinha, Lavandaria e WC Social e Wc's e Varandas Revestimento em mosaico cerâmico, tipo FLORIM, série ESSENTIAL MOOD, ref. warm powder / 01 matte

PAREDES

Halls, Circulação, Distribuição

Painel em melamina tipo CLEAF, expresso 2426, syhcronized wood, QUERCIA S181

Master Suite e Suite Pintura interior cor 9001

Nichos revestimento em painéis solid surface , tipo KRION, ref 6501, com acabamento rebaixado rústico, conforme o projecto.

Cozinha, Sala, lavandaria

Revestimento em mosaico cerâmico, tipo FLORIM, série ESSENTIAL MOOD, ref. warm powder / 01 matte

Nichos revestimento em painéis solid surface , tipo KRION, ref 6501, com acabamento rebaixado rústico, conforme o projecto.

WC Social

Revestimento em mosaico cerâmico, tipo FLORIM, série ESSENTIAL MOOD, ref. warm powder / 01 matte

Nichos revestimento em painéis solid surface , tipo KRION, ref 6501, com acabamento rebaixado rústico, conforme o projecto.

WC´S

Revestimento em mosaico cerâmico, tipo FLORIM, série ESSENTIAL MOOD, ref. warm powder / 01 matte.

Nichos revestimento em painéis solid surface , tipo KRION, ref 6501, com acabamento rebaixado rustico, conforme o projecto.

TECTOS

Halls, Circulação, Distribuição, Cozinha

Tecto falso em gesso cartonado revestido com painel em melamina tipo CLEAF, expresso 2426, syhcronized wood, QUERCIA S181

Quartos, Sala, Lavandaria, e WC social

Tecto falso em gesso cartonado com pintura sobre barramento fino na cor 9001

WC'S

Tecto falso em gesso cartonado hidrofugo com pintura sobre barramento fino na cor 9001

FACHADAS

Mosaico cerâmico, tipo FLAVIKER, hyper, white, de grande formato

Anexo II

Por motivos de ordem técnica ou comercial, esta informação poderá, sofrer alterações durante a execução da obra, garantindo qualidade igual ou superior.

ACABAMENTOS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Lavatório - tipo NICDESIGN, cor a definir.

Lavatório/bancada personalizado - Topo do tampo em mosaico cerâmico, tipo FLORIM, série ESSENTIAL MOOD, ref. warm powder / 01 matte. Frentes em painéis solid surface , tipo KRION, ref 6501, com acabamento rebaixado rústico conforme o projecto, 5/6cm

Lavatorio redondo sobre bancada personalizada - tipo AGAPE, branco + tampo mosaico cerâmico, tipo FLORIM, série ESSENTIAL MOOD, ref. warm powder / 01 matte; Frentes, tipo KRION, ref 6501, com acabamento rebaixado rústico conforme o projecto, 5/6cm.

Misturadora de lavatório - de parede, tipo HANSGROHE, bronze

Misturadora de lavatório - , de bancada, tipo HANSGROHE, acabamento bronze

Chuveiro higiene, tipo HANSGROHE, acabamento bronze

Termostatica de duas vias + Conj. chuveiro manual + Chuveiro fixo ao tecto, tipo HANSGROHE, acabamento bronze

Armários inferiores e prateleiras painel em melamina tipo CLEAF, expresso 2426, syhcronized wood, ENDAGINA S060.

Sanita suspensa, tipo CIELO.

Placa de comando autoclismo, tipo HANSGROHE, acabamento bronze

MÓVEIS DE COZINHA

Armários revestidos em painel em melamina tipo CLEAF, expresso 2426, syhcronized wood, QUERCIA S181

Armários da ilha: ceramica tipo FLORIM, série ESSENTIAL MOOD, ref. warm powder / 01 matte

Bancada: Topo do tampo em mosaico cerâmico, tipo FLORIM, série ESSENTIAL MOOD, ref. warm powder / 01 matte.

Frentes revestida em painéis solid surface , tipo KRION, ref 6501, com acabamento rebaixado rústico conforme o projecto, 5/6cm

Prateleiras metálica acabamento bronze , a definir.

Lava-loiça de superfice sólida tipo KRION, ref 6501, com acabamento acetinado

Misturadora de cozinha, tipo HANSGROHE, acabamento bronze

CARPINTARIAS

Rodapé em MDF lacado, cor 9001, embutido, 7cm altura

Portas em MDF lacado cor 9001 e Porta em MDF lacado cor 9001, verso em melamina tipo CLEAF, expresso 2426, syhcronized wood, QUERCIA S181

Roupeiros e prateleiras em MDF lacado cor 9001 e porta emoldurada em melamina tipo CLEAF, expresso 2426, syhcronized wood, ENDAGINA S060 .

Louceiro, moldura em melamina tipo CLEAF, expresso 2426, syhcronized wood, ENDAGINA S060

DIVERSOS

Caixilharia de alumínio TECHNAL ou similar, com acabamento anodizado, cor AC33.150 bronze, com vidro duplo.

Ferragens, puxadores, tipo JNF, acabamento titanium chocolate.

Isolamento térmico e acústico em paredes e vãos.

Controlo de iluminação, cortinas e programação de horários através de tecnologia domótica.

Video porteiro.

Todos os quartos são suites, com sistema de som nas instalações sanitárias.

Ar condicionado em todos os quartos e sala.

Cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos Bosch ou similar (placa + exaustor integrado, forno, microondas, frigorífico, máquina lavar loiça, máquina lavar e secar roupa).

Rooftop com jardins, solário e piscina comum.

Por motivos de ordem técnica ou comercial, esta informação poderá, sofrer alterações durante a execução da obra, garantindo qualidade igual ou superior.

CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA

PRIMEIRO

ENTRE: ----------

"EIXO PIRAMIDAL - LDA", sociedade por quotas, NIPC 517 337 665, com sede ao Caminho do Poço Barral, nº 51, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal, sob o número único de matrícula e pessoa coletiva, cinco um sete três três sete seis seis cinco, com o capital social integralmente realizado, representada pelos seus sócios gerentes, ***António Manuel Freitas Dias***, casado, residente à Rua Dr. Pita, nº 99, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, titular do Cartão de cidadão número 07049568 8ZZ1, válido até 15/11/2027, emitido pela República Portuguesa e, ***Paulo Filipe de Freitas Dias***, casado, residente à Rua Dr. Pita, nº 99, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, titular do Cartão de cidadão número 08195531 6ZX3, válido até 27/07/2029, emitido pela República Portuguesa e , qualidade e suficiência de poderes para a prática deste ato, verificável face a certidão permanente, com o código de acesso 8771-8401-5353, subscrita em 06-05-2024 e válida até 06-05-2026, publicada no respetivo sítio na Internet mantido pelo Instituto dos Registos e Notariado, tendo dado cumprimento à obrigação declarativa para efeitos do Registo Central do Beneficiário Efetivo, com o código RCBE: 64b517fe-d425-4783-9a32-203f48b11360, adiante designada abreviadamente por PRIMEIRA CONTRATANTE, primeira outorgante ou promitente vendedora; e -

Hue Jean Pierre, de nacionalidade francesa, portador do Passaporte nº 23DF54907, valido até 3/04/2033, residente em Appartment B6 Batiment 2 Domaine de L Anse Anse Marcel 97150 St Martin adiante designada abreviadamente por segundo contratante, segundo outorgante ou promitente comprador. ----------

JPH

Considerando que:

I) - A **Primeira Outorgante** é dona e legítima possuidora do prédio urbano, com a área de 2460,00m2, localizado à Estrada Monumental, 181-A, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, inscrito na matriz sob o **artigo P-7376** (antes sob os artigos 2439 e 4272), descrito na Conservatória do registo Predial do Funchal sob o **número 6952** da freguesia de São Martinho;

II) – Sobre aquele prédio a **Primeira Outorgante** está a proceder à construção de um edifício destinado a habitação coletiva, comércio e serviços;

III) – Essa construção encontra-se aprovada pela Câmara Municipal do Funchal, por despacho do dia 2022-01-10, do Vereador com o pelouro do urbanismo, proferido no âmbito do processo de **obras nº 7999/2022**, titulada pelo alvará de construção nº 12/2024, emitida em 02 de abril, e no final da construção, a **Promitente Vendedora** irá constituir a edificação sob o regime da propriedade horizontal, sendo as futuras frações autónomas afetas a habitação, comércio e serviços, pelo que incumbe à **Promitente Vendedora** a elaboração do título constitutivo da propriedade horizontal a que irá submeter a edificação, no qual se insere a **Fração**, bem como a elaboração e registo de quaisquer documentos que sejam necessários ou conducentes à concretização do regime de servidões a constituir para o bom funcionamento do imóvel em que se insere a Fração prometida vender, se aplicável;

IV) O Promitente Comprador pretende comprar do Promitente Vendedor, e o Promitente Vendedor pretende vender ao Promitente Comprador, a futura fração independente, Fração autónoma, designada provisoriamente pela letra maiúscula "**H**" a que corresponderá ao apartamento de tipologia **T2** no **1º andar** com área bruta privativa aproximada de **139 m2**, pertencendo-lhe varandas com a área aproxima da de **44 m2**, destinado a habitação, com dois lugares de estacionamento nº 45 e nº 46

JPH

, (adiante, a "**Fração**"), as quais terão a configuração e áreas que resultam da planta junta ao presente contrato como **Anexo I**;

Entre os outorgantes nas invocadas qualidades é celebrado o presente contrato promessa compra e venda que se subordina às cláusulas seguintes:_____

PRIMEIRA (Objeto): 1. Pelo presente contrato **a promitente vendedora**, promete vender à **Promitente Compradora**, e esta promete comprar-lhe, a Fração livre de quaisquer ónus e encargos e devolutas de pessoas e bens, nos termos e condições fixados no presente contrato.- ----------

2. A Fração terá a configuração e áreas que resultam da planta junta ao presente contrato como **Anexo I** e os equipamentos e acabamentos tal como descritos no Mapa de Acabamentos que a primeira outorgante compromete-se entregar à segunda, no prazo de noventa dias, que passará a constar como **Anexo II.**_____

SEGUNDA (preço): 1. O preço acordado para a venda, ora prometida, é no valor global de € **785.000,00** (setecentos e oitenta e cinco mil euros)._____

2. O pagamento do preço da compra e venda ora prometida, será pago da forma seguinte:

a. a quantia de € **157.000,00** (cento e cinquenta e sete mil euros), correspondente a 20 % do valor , paga nesta data, a título de sinal e a princípio de pagamento do preço, a ser efetuada através de transferência bancária, para as contas da primeira outorgante, com o IBAN PT50 0079 0000 8832 9170 1019 1 , junto do Banco BIC Português SA._____

b. a quantia de € **235.500,00** (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos euros euros), correspondente a 30 % do valor, a título de reforço de sinal, a ser paga até 15 de Janeiro de 2025, a ser efetuada através de transferência bancária, para as contas da primeira

outorgante, com o IBAN PT50 0079 0000 8832 9170 1019 1 , junto do Banco BIC Português SA ._____

c. a quantia de € **196.250,00** (cento e noventa e seis mil duzentos e cinquenta euros), correspondente a 25 % do valor, a título de reforço de sinal, a ser paga até 15 de Julho de 2025, efetuada através de transferência bancária, para as contas da primeira outorgante, com o IBAN PT 50 0079 0000 8832 9170 1019 1 , junto do Banco BIC Português SA ;

d. O remanescente do preço, no montante de € **196.250,00** cento e noventa e seis mil duzentos e cinquenta euros), será pago na data da celebração da escritura pública de compra e venda ou contrato particular autenticado que titular a presente promessa de compra e venda, através de cheque bancário ou transferência bancária para a mesma conta supra referida._____

3. A verificação dos momentos referidos nas alíneas b) e c), serão comunicados aos segundos outorgantes, nos termos previstos neste contrato (cláusula Quinta)._____

4. A validade deste contrato fica dependente da entrada e disponibilização do valor do sinal, e dos reforços de sinal, na conta da promitente vendedora, sendo que, caso, qualquer um deles não ocorra no prazo máximo de quarenta e oito horas, respetivamente a contar da assinatura deste contrato no dia de hoje, e/ou das datas referidas nas alíneas b), e c), do nº 1. desta cláusula, o presente contrato cessará imediatamente, sem necessidade de qualquer comunicação prévia, deixando o mesmo de produzir quaisquer efeitos, perdendo os promitentes compradores todas as quantias pagas até então._____

5. Caso exista qualquer fator que impeça a celebração da escritura, como sejam, entre outros, ações judiciais, ou impedimentos administrativos e consequentemente o cumprimento do presente contrato pela promitente vendedora, a promitente compradora

JPH

terá direito à devolução, em singelo, de todas as quantias até então entregues a título de sinal ou do seu reforço.

TERCEIRA: 1. A transmissão da posse e entrega das chaves da **Fração** à **Promitente Compradora ocorrerá** na data da outorga da Escritura Pública de Compra e Venda traduzirá a plena aceitação da **Fração** pela **Promitente Compradora** e o reconhecimento desta última de que as **Fração** não padece de qualquer defeito notório, que impeça a sua normal fruição ou utilização.

QUARTA: 1. A escritura pública que titulará o presente contrato será celebrada, até ao dia trinta de Janeiro de dois mil e vinte e seis, mediante notificação da primeira outorgante, aos segundos outorgantes, efetuada com a antecedência mínima de quinze dias úteis, através de carta registada com A/R, com indicação da data, hora e Cartório Notarial da sua celebração, para as moradas constantes deste contrato, sendo designadas três datas para a outorga da escritura, separadas entre si por oito dias uteis cada uma delas, podendo os promitentes compradores escolher uma dessas três datas .

2. Caso exista qualquer impedimento à celebração da escritura ou contrato definitivo, por parte da promitente vendedora, o prazo prorroga-se, automaticamente por cento e oitenta dias.

3. Caso existam quaisquer fenómenos naturais, catástrofes ou qualquer processo judicial que implique a paralisação ou redução dos trabalhos, tal prazo, implica a suspensão do prazo para celebração da escritura, pelo período em que decorrer tais fatores, voltando acorrer o prazo após a cessação dos mesmos.

4. Sendo marcada a escritura pelos primeiros outorgantes, nos termos definidos no corpo desta cláusula, e não comparecendo os segundos nas três datas que lhe forem comunicadas, tal falta equivalerá à denúncia do contrato e consequente perda de todos os valores entregues, seja que título for.

JPH

QUINTA: **1.** Todas as comunicações que se estabeleçam entre as partes contraentes deverão ser feitas por meio de carta registada com aviso de receção, expedida com a antecedência mínima de oito dias úteis e para as moradas constantes deste contrato.____

2. É da responsabilidade das partes contraentes a exatidão das moradas constantes do presente contrato, considerando-se efetuadas as comunicações feitas para as mesmas, no terceiro dia útil posterior ao registo postal de envio._____

2. Consideram-se ainda, como válidas, as comunicações efetuadas por email entre ambas as partes, para os endereços de email que infra se indicam, considerando-se efetuadas as comunicações feitas através do email, no segundo dia útil posterior ao seu envio._____

email da promitente vendedora: projeto181monumental@oulook.pt

email da promitente comprador: hue.jp@hotmail.fr

SEXTA: Será da responsabilidade da segunda outorgante todas as despesas relacionadas com a aquisição dos imóveis, nomeadamente entre outros, IMT, registos provisórios ou definitivos, escrituras, certidões._____

SÉTIMA: Ambas as partes acordam em subordinar o presente contrato ao regime da execução específica, previsto no artigo 830º do Código Civil._____

OITAVA: **1.** Os outorgantes prescindem de mútuo acordo, do cumprimento das formalidades previstas no número 3 do artigo 410º do CC, ou seja, o reconhecimento presencial das assinaturas_____

2. Ambos os contraentes reconhecem que a omissão destes requisitos não é causada por culpa de qualquer dos outorgantes e renunciam expressamente à invocação dessa omissão_____

NONA: **1.** Os dados pessoais dos outorgantes, recolhidos no âmbito do presente contrato foram todos eles fornecidos voluntariamente pelos respetivos titulares e são suscetíveis

JPH

de serem armazenados, transmitidos ou processados informaticamente, destinando-se ao estabelecimento de relação de caracter personalizado entre as partes._____

2. Os outorgantes também desde já, autorizam a recolha, transmissão processamento adicionais de dados obtidos junto de repartições públicas para a confirmação ou atualização dos dados e obtenção dos elementos necessários ao cumprimento e execução da relação contratual, de acordo com as disposições legais vigentes._____

DÉCIMA: O presente contrato promessa de Compra e Venda é exclusivamente regulado pela Lei Portuguesa, estipulando-se como competente para a resolução de qualquer litígio dele emergente, o foro da Comarca da Madeira, com expressa renúncia a qualquer outro.-

DÉCIMA PRIMEIRA: Este presente contrato promessa traduz e constitui o integral acordo celebrado entre as partes, só podendo ser modificado por documento escrito e assinado por ambas as partes e que ficará a este contrato como seu aditamento._____

DÉCIMA SEGUNDA: **(Declarações e garantias)** A **Promitente Vendedora** declara e garante à **Promitente Compradora** o seguinte: _____

a) A **Promitente Vendedora** é a única e legítima proprietária do **Prédio**, o qual se encontra devidamente registado em seu nome na Conservatória do Registo Predial do Funchal; _____

b) A **Promitente Vendedora** tem a posse e a fruição do **Prédio** de forma pública e pacífica; _____

c) A **Fração** encontrar-se-ão totalmente livre de pessoas e bens na data da outorga da Escritura Pública de Compra e Venda;_____

d) Sobre a **Fração** não recairá, na data da outorga da escritura pública de compra e venda, qualquer tipo de hipoteca, ónus ou encargo; _____

e) Não existirão à data da escritura pública de compra e venda quaisquer dívidas relacionadas com o **Prédio** e a **Fração**; _____

f) Não existirá qualquer direito de preferência sobre a transmissão da **Fração** para além dos direitos de preferência da Câmara Municipal e da Direção-Geral do Património Cultural (DGCP); _____

g) A **Promitente Vendedora** terá a sua situação fiscal regularizada por forma a que a **Promitente Compradora** possa obter as guias para a liquidação dos impostos devidos aquando da celebração da escritura pública de compra e venda; _____

h) Todas as despesas relativas ao condomínio se encontram pagas até à data da celebração da escritura pública de compra e venda da **Fração.** _____

DÉCIMA TERCEIRA: **(Direito de preferência) 1. A Promitente Vendedora** obriga-se a realizar todos os atos, procedimentos e notificações que sejam necessários, para notificar as pessoas ou entidades que, nos termos legais, sejam titulares de um direito de preferência na transmissão da **Fração**, nomeadamente a Câmara Municipal. _____

2. Se algum titular do direito de preferência na compra e venda da **Fração** exercer o respetivo direito, a **Promitente Vendedora** obriga-se, no prazo máximo de 8 (oito) dias a contar da receção da respetiva notificação, a informar de imediato a **Promitente Compradora** desse facto, considerando-se o presente **Contrato** automaticamente resolvido. _____

3. No caso previsto no número anterior, a **Promitente Vendedora** compromete-se a restituir em singelo à **Promitente Compradora** todas as quantias entregues a título de sinal e princípio de pagamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data em que for notificada do exercício do direito de preferência. _____

DÉCIMA QUARTA: **(Incumprimento e Resolução) 1.** Em caso de incumprimento definitivo do presente **Contrato** aplicar-se-á o disposto no artigo 442º da redação vigente do código civil. Ou seja, em caso de incumprimento definitivo por parte da **Promitente Vendedora,** a **Promitente Compradora** poderá exigir a devolução do sinal em dobro.

Já em caso de incumprimento definitivo por parte da **Promitente Compradora**, esta perderá para a **Promitente Vendedora** todos os montantes pagos a título de sinal. ____

2. Para efeitos do disposto no número anterior a **Parte** que pretender exercer o direito de resolução com fundamento em incumprimento definitivo do **Contrato** deverá notificar a outra **Parte** da sua intenção, estabelecendo um prazo não inferior a 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação em falta, findo o qual o incumprimento será considerado final e definitivo para todos os efeitos, permitindo assim à **Parte** não faltosa declarar, por notificação escrita, a imediata e efetiva resolução deste **Contrato**. _____

3. Em alternativa ao estipulado nos números 1 e 2 da presente cláusula, qualquer uma das **Partes** poderá recorrer ao mecanismo da execução específica do presente **Contrato**, previsto no artigo 830º do Código Civil, não representando o pagamento de sinal qualquer convenção em sentido contrário. _____

DÉCIMA QUINTA: **(alterações)** 1. A primeira outorgante fica autorizada realizar quaisquer alterações ao projeto de arquitetura, ou à construção (forma e acabamentos), desde que tal não represente alteração das áreas da fração objeto deste contrato. Por solicitação do promitente comprador a fração será entregue com a instalação de banheira em substituição da base de duche , na instalação sanitária da suíte, conforme anexo I. __

2. Por sua vez os segundos outorgantes podem propor alterações aos acabamentos das suas frações, contando que seja requerida com a antecedência necessária por forma a não causar atrasos no cronograma de trabalhos e bem assim, serão objeto de negociação ente ambas as partes, sendo reduzido a escrito, ficando sob a forma de aditamento a este contrato._____

___ MAIS DISSERAM TODOS OS OUTORGANTES, NAS INDICADAS QUALIDADES: _____

JP 1-1

_____Que o negócio titulado por esta escritura foi objeto de intervenção de sociedade de mediação imobiliária, com a empresa **Cobertura, sociedade de mediação imobiliária, S.A. licença AMI 479;**

____ Foi dado cumprimento ao previsto no n.º 1 do artigo 24.º e n.º4 do artigo 25.º da Lei de Branqueamento de Capitais, tendo os outorgantes declarado que aceitam a incorporação dos seus dados pessoais nos ficheiros que sejam necessários para a celebração deste contrato, que permanecerão com natureza confidencial e cuja finalidade é permitir a elaboração deste ato, conforme previsto legalmente. _____

____ Que cumpriram o disposto no artigo 63º-E da Lei Geral Tributária e que têm conhecimento das consequências do não cumprimento dessa obrigação, prevista no número 3, do artigo 129.º, do Regime Geral das Infrações Tributárias. _____

Que o imóvel objeto deste negócio não possui alvará de licença de utilização nem Certificado energético, ficando as partes advertidas de que a existência desses documentos é imprescindível para a outorga da escritura de compra e venda, pelo que a primeira outorgante compromete-se m obtê-los até essa data._____

Feito no Funchal e em St Martin, aos oito dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e quatro.

_____

A primeira outorgante,

Paulo F. Cp. Fritas Dias

O segundos outorgante,